Tribunal das PECs — Parte 2: o julgamento

Direito Constitucional — Organização dos Poderes · DIRBN.04 · 30/10/2026 · Caderno do Grupo 1

O que fazer: o seu grupo é agora um **tribunal**. Para cada PEC deste caderno, decida se a emenda é **válida** ou **inválida** e fundamente com a Constituição.

Onde procurar: use o art. 60 como mapa. Leia a **autoria** (art. 60, I a III), o **momento** em que o país estava (§ 1º), os **turnos e votos** em cada Casa (§ 2º), **quem promulgou** (§ 3º) e **o que a emenda pretende abolir** (§ 4º). O defeito pode estar em qualquer desses lugares, pode haver mais de um, e pode não haver nenhum.

Regras: as PECs foram escritas por outro grupo da turma e estão aqui **sem o nome dos autores**, transcritas como eles as escreveram, inclusive com eventuais erros de digitação ou de datas, que também podem ser considerados no julgamento. Se encontrar um defeito que os autores não planejaram e a fundamentação estiver correta, ele **conta a favor do tribunal**: vale a Constituição, não o gabarito de quem escreveu.

Tempo: a primeira metade da aula, até as **20h15**, é para a análise, nas salas. A partir das 20h15, cada grupo escolhe **um representante**, que apresenta oralmente o julgamento do grupo: as decisões, como o grupo chegou a elas e a fundamentação. É a **defesa oral** do acórdão.

> **Critérios desta parte (1,0):** julgamento correto, conferido com a nota dos autores e com a Constituição (0,4); fundamentação, com dispositivo e razão em cada PEC (0,4); apresentação e defesa oral do julgamento (0,2).
>
> **Este caderno tem três PECs.** A PEC 07 foi apresentada pelos autores na forma de minuta; as PECs 08 e 09 vêm de outro autor. Julgue as três na mesma folha.

PEC 07 — Reorganização dos Poderes

Forma de apresentação: esta PEC foi escrita como minuta, sem narrativa separada de tramitação. Julgue a partir do que o próprio texto diz.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº ____, DE 2026

Ementa: Altera a Constituição Federal para reorganizar a estrutura e as competências dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, com a anuência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:

Art. 1º O art. 84 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: “Art. 84. … Parágrafo único. O Presidente da República poderá emitir Decretos-Leis com força de lei complementar para dispor sobre matéria orçamentária e tributária, restando suspenso o debate parlamentar até sua posterior ratificação pelo Senado Federal.”

Art. 2º O art. 102 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso: “Art. 102. … I - … x) julgar improcedente a aplicação de leis votadas pelo Congresso Nacional sempre que a maioria absoluta do Plenário do STF considerar a lei politicamente inoportuna ou contrária ao programa de governo vigente.”

Art. 3º O art. 49 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso: “Art. 49. … XVI - cassar as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), mediante decisão por maioria simples da Câmara dos Deputados.”

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor no dia subsequente à sua aprovação, ficando dispensada a votação no Senado Federal em razão da urgência constitucional do tema.

Presidente do Supremo Tribunal Federal

PEC 08 — PEC da Cooperação Institucional

Ementa: Cria formas de cooperação entre os Poderes da União para evitar conflitos, mas sem tirar a independência e as funções de cada Poder.

Quem propôs: A proposta foi apresentada por 180 Deputados Federais, com fundamento no art. 60, inciso I, da Constituição Federal.

Texto da emenda: Art. 1º O art. 2º da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: “Art. 2º (…) § 1º Os Poderes da União poderão estabelecer mecanismos de cooperação institucional para prevenir e solucionar conflitos relacionados à execução de políticas públicas, respeitadas as competências constitucionais de cada Poder. § 2º Os mecanismos de cooperação não poderão comprometer a independência, a autonomia ou o exercício das funções constitucionais do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário.” Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação: A ideia da proposta é melhorar a conversa entre os Poderes e evitar problemas que possam atrapalhar as políticas públicas. Essa cooperação pode ajudar o país a funcionar melhor, desde que cada Poder continue independente e respeite suas próprias funções.

Tramitação na Câmara: A proposta passou pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que considerou que ela podia continuar tramitando. Depois, foi analisada por uma comissão especial e aprovada em dois turnos pelo Plenário. Primeiro turno: 340 votos favoráveis. Segundo turno: 330 votos favoráveis. Datas: 10 e 17 de março de 2026.

Tramitação no Senado: Depois de ser aprovada na Câmara, a proposta foi para o Senado. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deu parecer favorável e o Plenário aprovou o mesmo texto, sem mudanças, em dois turnos. Primeiro turno: 60 votos favoráveis. Segundo turno: 57 votos favoráveis. Datas: 14 e 21 de abril de 2026.

Contexto do país: Durante a tramitação, o país estava em situação normal, sem intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio.

Desfecho: Depois de ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, a proposta foi promulgada pelas Mesas das duas Casas em 5 de maio de 2026.

PEC 09 — PEC do Diálogo entre os Poderes

Ementa: Cria um procedimento para que os Poderes da União possam conversar sobre conflitos ligados à execução de políticas públicas.

Quem propôs: A proposta foi apresentada por 170 Deputados Federais, com fundamento no art. 60, inciso I, da Constituição Federal.

Texto da emenda: Art. 1º O art. 2º da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: “Art. 2º (…) § 1º Os Poderes da União poderão instituir um procedimento de diálogo institucional, com a participação de representantes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, para discutir conflitos relacionados à execução de políticas públicas e propor soluções consensuais, sem caráter vinculante.” Art. 2º A participação no procedimento previsto nesta Emenda não poderá restringir a autonomia, as competências ou o exercício das funções constitucionais de qualquer dos Poderes. Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação: A proposta quer criar um espaço de conversa para resolver conflitos entre os Poderes que possam atrapalhar as políticas públicas. A participação de representantes dos três Poderes pode facilitar a troca de informações e a busca por soluções em conjunto, sem tirar as funções de cada instituição.

Tramitação na Câmara: A proposta foi enviada para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que deu parecer favorável para ela continuar. Depois, passou por uma comissão especial e foi aprovada em dois turnos pelo Plenário. Primeiro turno: 335 votos favoráveis. Segundo turno: 325 votos favoráveis. Datas: 12 e 19 de maio de 2026.

Tramitação no Senado: Depois da aprovação na Câmara dos Deputados, a proposta foi enviada ao Senado. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deu parecer favorável e o Plenário aprovou o texto sem mudanças, em dois turnos. Primeiro turno: 58 votos favoráveis. Segundo turno: 55 votos favoráveis. Datas: 16 e 23 de junho de 2026.

Contexto do país: A tramitação aconteceu em um período normal, sem intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio.

Desfecho: Depois de ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, a proposta foi promulgada pelas Mesas das duas Casas em 7 de julho de 2026.

Folha do acórdão

Grupo julgador: _____

Integrantes presentes: _____

	PEC 07	PEC 08	PEC 09
Decisão (válida ou inválida)			
Limitação do art. 60 violada (formal, circunstancial, material ou nenhuma)			
Dispositivo da Constituição			
Fundamento (3 a 5 linhas)			

Comparação: escreva abaixo da tabela, em 2 ou 3 linhas, qual das PECs é a mais grave e por quê.

Envio: ao final do julgamento, mande esta folha preenchida para antonio.mario@atmos.edu.br, com o assunto TRIBUNAL DAS PECs - Parte 2 - Grupo X - DIRBN.04.